14677

LA LIBERTAD AVANZA

CONCEJO DELIBERANTE DE DAIREAUX

ENTRADA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE DAIREAUX.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

VISTO:

La situación que enfrentan los trabajadores y vecinos que se dirigen diariamente al Parque Industrial de Daireaux al no contar con una vía peatonal segura entre los dos cruces formales existentes sobre el canal pluvial y las vías del ferrocarril, distantes entre sí más de mil metros (uno a la altura de calle Libertad y otro a la altura de la calle Saavedra); y

CONSIDERANDO:

Que ante la ausencia de un cruce intermedio, buena parte de esa población utiliza actualmente un cruce precario, construido con tablas de madera, ubicado en las inmediaciones del ingreso al Parque Industrial, sin autorización, señalización ni mantenimiento oficial;

Que asimismo, existen vecinos emplazados en zonas en las cuales de no utilizar el cruce precario mencionado, deben recorrer una distancia considerable hasta alcanzar alguno de los dos cruces formales existentes, lo cual agrava la situación descripta y refuerza la necesidad de contar con un paso peatonal seguro en dicho punto.

Que la alternativa formal disponible obliga a los peatones y ciclistas a circular por la calzada del lado industrial, ante la inexistencia de vereda en dicho tramo, compartiendo la vía de circulación con el tránsito permanente de camiones y vehículos de gran porte, lo cual constituye un riesgo cierto de siniestro vial, a la vez que los expone a la generación de polvo propia de dicho tránsito;

Que si bien por el ramal ferroviario correspondiente ya no circulan actualmente trenes de pasajeros, sino únicamente formaciones de carga vinculadas a la actividad industrial del sector, con una frecuencia baja y a velocidad reducida, ello no elimina el riesgo inherente a todo cruce ferroviario no habilitado ni señalizado, correspondiendo su formalización en resguardo de la seguridad de los vecinos;

Que la Ley Nacional N° 2.873 (texto según Ley N° 22.647), en su artículo 17°, establece que las empresas o direcciones del ferrocarril no podrán oponerse a que sus vías sean cruzadas por caminos o calles públicas, siempre que se cumplan las normas que a tal efecto dicte el Poder Ejecutivo Nacional o el organismo en que éste delegue tal facultad;

Que la administración de la infraestructura ferroviaria se encuentra actualmente a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIFSA), conforme la Ley N° 26.352, en tanto que la operación de la vía en el tramo correspondiente se encuentra concesionada a Ferroexpreso Pampeano S.A. (FEPSA);

Que la Resolución SETOP N° 7/81 y su Anexo XII establecen las condiciones técnicas de diseño y señalización para pasos a nivel, previendo para los cruces de carácter peatonal un trazado en zigzag (laberinto) que obliga al peatón a observar ambos sentidos de circulación antes de cruzar, junto con señalización activa (semáforo peatonal y aviso sonoro), constituyendo el estándar técnico aplicable a falta de una norma nacional específica más reciente;

Que la construcción de infraestructura que conduzca y facilite el uso de un cruce ferroviario no autorizado ni señalizado podría comprometer la responsabilidad del Municipio por falta de servicio, conforme los principios del derecho administrativo que rigen la responsabilidad estatal y los antecedentes jurisprudenciales que han responsabilizado al Estado y a las concesionarias ferroviarias en casos de cruces peatonales no habilitados ni señalizados, resultando necesario que la eventual obra sobre el canal pluvial vaya acompañada de las correspondientes formalizaciones del cruce ferroviario ante los organismos competentes;

Que resulta necesario garantizar una vía de circulación segura para peatones y ciclistas que a diario deben trasladarse entre el sector urbano y el Parque Industrial, sin que ello implique necesariamente una obra de porte vehicular pesado;

Que es competencia y responsabilidad de este Honorable Concejo Deliberante velar por la seguridad de los vecinos y trabajadores del Partido de Daireaux;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE DAIREAUX, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que arbitre los medios necesarios para evaluar la factibilidad técnica y presupuestaria de la construcción de un paso exclusivo para peatones y ciclistas sobre el canal pluvial y las vías del ferrocarril, en las inmediaciones del ingreso al Parque Industrial de Daireaux, con el objeto de separar físicamente la circulación de estos usuarios respecto del tránsito de camiones y vehículos de gran porte, garantizando una vía de conectividad directa y segura entre el sector urbano y el área industrial de Daireaux.

ARTÍCULO 2°: Solicitar asimismo al Departamento Ejecutivo Municipal que, en caso de resultar viable la obra referida en el artículo anterior, sería del agrado de este Honorable Cuerpo que el Departamento Ejecutivo Municipal inicie las gestiones correspondientes ante Trenes Argentinos Infraestructura (ADIFSA) y Ferroexpreso Pampeano S.A. (FEPSA) —o el operador que en el futuro resulte concesionario de la vía—, a los efectos de obtener las autorizaciones correspondientes para la habilitación de un cruce peatonal ferroviario.

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, regístrese y archívese

Federico Mogni, María Cristina Hernández, Victoria Irrazabal.